

1500690-20.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/06/2022

... e Juventude, inclusive por ato análogo ao tráfico de drogas - Apreensão de arma de fogo e de dinheiro juntamente com as drogas a evidenciar que não se tratava de tráfico eventual - Pena reajustada - Modificação do regime prisional para o fechado - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes, praticado de forma organizada e em larga escala - Singular ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500690-20.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 06 de junho de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500690-20.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAULER THYRSON SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

RAULER THYRSON SOUZA SANTOS, qualificado nos autos (fls. 19), foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, 329, "caput" e 129, §12, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 10h30min, na rua Mendes de Moraes, nº 965, Vila Comercial, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 859,98 gramas (oitocentos e cinquenta e nove gramas, noventa e oito centigramas) de

Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por “maconha”, substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias, se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, ofendendo em decorrência a integridade física do policial civil Luís Henrique Pancotti, em razão dessa condição, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve atestas pelo laudo de exame de corpo de delito.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 07) e de interrogatório (fls. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 13/14), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 15), cópia de Boletins de Ocorrência (fls. 25/44), cópia do documento de identidade do acusado (fls. 45/46), Pesquisa Prodesp (fls. 49), Pesquisa SIVEC (fls. 50/51), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 52 e 53/54) e Pesquisa Fonética (fls. 55/57).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 67/70) e da Defesa (fls. 71/77), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 78/85), com a expedição do respectivo mandado (fls. 86/87), devidamente cumprido (fls. 92/93), advindo aos autos Laudo Pericial de lesão corporal (fls. 102/103 e 104/105), Laudo Pericial realizado em uma sacola plástica (fls. 106/108), Laudo Pericial Definitivo – Exame Químico-Toxicológico (fls. 109/111), Relatório Final do Inquérito Policial (sob 2218361 – fls. 112/114) e Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 134/145).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 147) e, por meio de Defensor dativo (fls. 152), ofertou resposta (fls. 155/159), com pedido de instauração de incidente de verificação de dependência toxicológica, tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 163; quesitos a fls. 164/167), sido recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 173).

O acusado foi devidamente citado (fls. 211) e, após a instauração do incidente de dependência toxicológica (fls. 199), houve análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, § único do CPP (fls. 216).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 220), procedendo-se, por gravação audiovisual, a inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório, seguindo-se de nova análise e manutenção da prisão preventiva (fls. 238) e juntada do Laudo Médico Legal referente ao incidente de dependência toxicológica (fls. 260/264).

Na sequência, após nova análise e manutenção da prisão preventiva (fls. 272/273) e homologação do Laudo de dependência toxicológica (fls. 276), o Ministério Público, em memoriais finais (fls. 284/291), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da reprimenda base no mínimo legal, pela incidência da causa de aumento prevista no artigo 129, §12 do Código Penal, pelo afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, bem como, pela imposição do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 293/307), alegando insuficiência de provas, pleiteou a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII ou do CPP, e, no que tange a dosimetria da pena, a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência das atenuantes da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com a superação da súmula 231 do STJ, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, terminando por requerer o direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade dos delitos imputados (artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, artigo 329, "caput" do Código Penal e artigo 129, § 12, do Código Penal), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 07) e de interrogatório (fls. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 13/14), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 15), Laudo Pericial de lesão corporal (fls. 102/103), Laudo Pericial realizado em uma sacola plástica (fls. 106/108), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 109/111), Relatório Final do Inquérito Policial (sob 2218361 - fls. 112/114), Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 134/145) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 220).

Vejamos.

Em relação crime de tráfico de drogas, incontroverso nos autos, à vista dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas (fls. 220), policiais civis, bem como, pelo próprio réu (fls. 220), e de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), que, no dia dos fatos, fora apreendido, na posse do acusado (em sua cintura e no bolso de sua bermuda), um tijolo de maconha, envolto em plástico filme, e uma porção menor da mesma substância.

Induvidoso também, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 109/111: "Massa Líquida: 7,02 grama(s) e 827,53 grama(s)" - "DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL"), a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e suas quantidades.

No que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 06), a testemunha Luís Henrique Pancotti, policial civil, em Juízo (fls. 220), narrou que, na data dos fatos, em diligência, avistaram o acusado, que já é bastante conhecido nos meios policiais, pois apreendido várias vezes quando menor de idade, inclusive, por tráfico de drogas, o qual portava, de forma estranha, a mão na cintura, e, ao realizarem a abordagem, este partiu em sua direção, entrando em luta corporal, e, ao conseguirem imobilizar o acusado, encontraram, em sua posse, um tijolo de maconha, embalado em papel filme, bem como, no bolso da bermuda, uma pequena porção da mesma droga.

Informou a referida testemunha policial, ainda, que, ao dar voz de parada, o acusado partiu em sua direção e começou a dar socos e chutes até ser imobilizado, sendo que, durante a luta, foi empurrado e caiu no chão junto com o acusado.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Luís Henrique, a

testemunha Willian Gomes da Silva Namura, policial civil, em Juízo (fls. 220), elucidou que, na data dos fatos, em cumprimento de algumas ordens de serviço, avistaram o acusado, que já era conhecido dos meios policiais por envolvimento, quando menor, com o tráfico e outros delitos, segurando um objeto na cintura e, por acharem estranho, resolveram abordá-lo, ocasião em que Luís, que estava no lado direito do veículo, desceu e deu a ordem de parada, no entanto, o acusado não obedeceu, vindo a investir contra ele, que veio a cair no solo, ocasião em que desceu do carro e conseguiu dominar o acusado, que estava por cima de Luís, que, por sua vez, se defendia, protegendo a arma de fogo.

Narrou citada testemunha, ainda, que, após conseguirem segurar o acusado, encontraram, em sua posse, um tijolo grande de maconha e uma porção menor em seu bolso.

Por seu turno, o acusado, o qual, em interrogatório policial, confessou a traficância (fls. 08 - "O interrogando confirma que trazia consigo droga maconha para vender"), durante o interrogatório judicial (fls. 220), apesar de alterar a versão, admitiu que transportava o entorpecente como forma de pagamento de uma dívida, no valor de duzentos reais, amoldando-se sua conduta, assim, ao crime de tráfico de drogas (art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06 - "transportar"). Além disso, justificou que, no momento da abordagem, tentou escapar, pois não sabia que se tratavam de policiais.

Nesse contexto, além da postura adotada pelo réu, tentando se desvencilhar, agressivamente, da abordagem, a quantidade significativa de entorpecente apreendido (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 13/14 - um tijolo de "maconha" de quase um quilo - 827,53 gramas - e uma porção de 7,02 gramas), constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Além do mais, realizada perícia no aparelho celular apreendido (Laudo a fls. 134/145), foram constatadas inúmeras imagens relacionadas ao consumo e venda de entorpecentes ilícitos.

Outrossim, imperioso registrar que, diante do pedido formulado pela Defesa, foi determinada a produção de prova pericial, consistente em exame de dependência toxicológica, e, conforme se constata da leitura do respectivo Laudo (fls. 260/264), concluiu o nobre Perito: "Trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar." (ex vi fls. 263 - item "9 CONCLUSÃO").

Dessa forma, e não tendo havido qualquer impugnação a referida conclusão pericial, ficam afastadas eventuais alegações de inimputabilidade (artigo 26 "caput" do CP) e semi-imputabilidade (art. 26, § único do CP).

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

No mais, à vista dos harmônicos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em sede policial (fls. 06 e 07), como em Juízo (fls. 220), bem como, do teor do Laudo Pericial de lesão corporal (fls. 102/103), restou configurado não só o crime de resistência, mas também o delito de lesão corporal, praticado contra policial civil, no exercício de suas funções.

Nesse raciocínio, é de se ver, conforme narrado pelos agentes públicos, que o

acusado não respeitou a ordem de parada e, além disso, investiu contra o policial Luís, com socos e chutes, derrubando-o no chão, ocasião em que, apenas com o auxílio do outro policial, Willian, foi possível contê-lo.

E em virtude da conduta do acusado, o citado policial sofreu lesões de natureza leve, constatadas em exame médico pericial (fls. 102/103: "Exame realizado em 12/08/2021. Apresenta escoriações recentes localizadas em regiões: superior do hemitórax direito, anterior do braço direito, anterior do antebraço esquerdo, cotovelo direito, cotovelo esquerdo, dorsal da mão esquerda. Edema traumático agudo em região anterior do terço inferior da perna direita.").

Aliás, imperioso pontuar que não há nos autos qualquer indício idôneo de que as aludidas testemunhas, que são agentes públicos (policiais civis), tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao acusado.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz julgado de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÕES. Furto qualificado tentado. Artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recursos defensivos. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Qualificadoras bem delineadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Basilares readequadas. Culpabilidade normal à espécie. Condenações ainda não depuradas de ANTÔNIO que deveriam ser consideradas necessariamente na etapa intermediária da dosimetria, nos termos da Súmula n. 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o incremento de 1/6 (um sexto) pela agravante em obediência ao princípio que veda a reformatio in pejus. Escorreita a diminuição das penas em 1/3 (um terço) pela tentativa. Regime inicial aberto bem fixado à corré JAQUELINE, assim como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Regime semiaberto mantido para ANTONIO diante do recurso exclusivo da defesa. Valor da pena alternativa de prestação pecuniária redimensionado para 1 (um) salário mínimo. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM.
(Apelação Criminal nº 0000042-90.2017.8.26.0604; Rel. Des (a): CAMARGO ARANHA FILHO, 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019).

Outrossim, não merece prosperar a fantasiosa narrativa apresentada pelo acusado e fundamento da tese de erro de tipo deduzida pela Defesa (fls. 293/307), no sentido de pensar estar sendo vítima da ação de terceiros interessados no entorpecente que transportava, uma vez que, além de ter, conforme esclarecido pelas testemunhas, recebido a ordem de parada e a desrespeitado, sua inovadora teoria vai na contramão de seu depoimento anterior, quando afirmou que "apenas quis fugir da sua prisão" (ex vi fls. 08).

Portanto, diante dos elementos colhidos, os quais estabeleceram o necessário convencimento acerca da materialidade e a autoria das figuras dispostas nos artigos 329, "caput" e 129, §12, ambos do Código Penal, e estando ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor, também aqui, a condenação do réu.

Passo, pois, à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, face as Certidões e Folha de antecedentes criminais carreadas (fls. 50/51, 52, 53 e 55/57), que o réu, o qual possui apenas 19 anos (ex

vi fls. 45/46), apesar de não ostentar condenação criminal, registra personalidade desvirtuada, propensa à vida delinquente, eis que possui, à luz da Certidão de Ações da Infância e Juventude Infracional (fls. 53/54) e Pesquisa Fonética juntada (fls. 55/57), envolvimento em inúmeros atos infracionais, inclusive, análogos aos crimes de tráfico de drogas, registrados nos Boletins de Ocorrência anexados (fls. 25/44).

Deste modo, aplico as penas-base em patamares superiores aos mínimos, aplicando-lhes a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o tráfico de drogas; em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para o crime de lesão corporal; e em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, para o crime de resistência.

Por se tratar de pessoa com baixa renda, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, observo que, na data do fato, o réu era menor de vinte e um anos (art. 65, I CP), bem como confessou o crime de tráfico (art. 65, III, "d" CP) mas, contudo, sendo incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ) – entendimento em relação ao qual, diga-se, não se verifica qualquer mácula de inconstitucionalidade –, mantenho as penas nos níveis legais mínimos, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o tráfico de drogas; em 03 (três) meses de detenção, para o crime de lesão corporal; e em 02 (dois) meses de detenção, para o crime de resistência.

Outrossim, não há de se reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, e imputada na denúncia, em razão da inexistência, considerada a data dos fatos (12.08.2021), de provas quanto ao nexos causal entre a prática do crime e a calamidade pública.

Na terceira etapa da dosagem, em relação ao crime de lesão corporal, verifico a existência da causa de aumento pena capitulada no artigo 129, §12º do Código Penal – lesão praticada contra policial civil –, motivo pelo qual eleva-se a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 04 (quatro) meses de detenção.

Afasto a pretensão de redução da sanção penal formulada pela Defesa (fls. 293/307), posto que, como bem pontuado pelo Ministério Público em memoriais finais, inaplicável a figura prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, por estar evidente, face aos elementos colhidos, que o réu se dedica a atividades criminosas, aliás, desde a juventude, haja vista, repita-se, seu envolvimento em vários atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (Certidão de Ações da Infância e Juventude Infracional a fls. 53/54; Resultado de Pesquisa Fonética na Área Criminal a fls. 55/57 e Boletins de Ocorrência a fls. 25/44).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena readequada mas sem reflexo no montante final – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da evidência que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive, já foi sancionado pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o

montante da pena imposta - Inviabilidade de aplicação do instituto da detração - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO MAS SEM REFLEXO NA PENA IMPOSTA". (negritei)

(Apelação Criminal 1500257-89.2021.8.26.0591; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2022).

"Apelação da Defesa - Posse ilegal de arma de fogo em concurso formal com o crime de receptação de arma de fogo e Tráfico de drogas, em concurso material - Absolvição quanto ao crime de receptação - Inviabilidade - Bem evidenciado o dolo e a ciência quanto à origem ilícita do revólver - Absorção do delito de receptação pela posse ilegal de arma de fogo - Impossibilidade - Crimes praticados em momentos consumativos distintos e que protegem bens jurídicos diversos - Manutenção do concurso formal - Inaplicabilidade da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, em detrimento do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo - Condutas praticadas em contextos distintos, a tornar inaplicável a causa de aumento - Recurso desprovido. Apelação da Justiça Pública - Exasperação da pena-base quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo - Possibilidade - Apreensão de arma de fogo municiada com três cartuchos íntegros - Circunstância a justificar a imposição de pena acima do mínimo legal - Exasperação da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas - Possibilidade - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante a quantidade de droga apreendida, 1.800 invólucros de cocaína e 700 porções de "crack" - Necessidade de valoração também da natureza das substâncias entorpecentes - Artigo 42 da Lei Antidrogas - Fração de majoração imposta em ¼ - Bem reconhecida a circunstância agravante do crime praticado durante estado de calamidade pública e as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa - Pena reduzida em 1/6 nesta segunda etapa - Afastamento do redutor especial previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Possibilidade - Acusado que ostenta sete processos por atos infracionais na Vara da Infância e Juventude, inclusive por ato análogo ao tráfico de drogas - Apreensão de arma de fogo e de dinheiro juntamente com as drogas a evidenciar que não se tratava de tráfico eventual - Pena reajustada - Modificação do regime prisional para o fechado - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes, praticado de forma organizada e em larga escala - Singular gravidade do crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo pela própria Constituição Federal - Recurso provido".

(negritei)

(Apelação Criminal 1507827-85.2020.8.26.0228; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2020).

Diante desse panorama, e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a sanção penal definitiva, após somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, em 05 (cinco) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, conforme dispõe o artigo 2º, §1ª, da Lei nº 8.072/90.

Por não preencher o requisito objetivo (quantum da sanção), o réu não faz jus à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu RAULER THYRSON SOUZA SANTOS, qualificado a fls. 19, nascido aos 22.03.2003, natural de Alto Paraíso de Goiás/GO, filho de Lesley de Souza e Moises Pereira dos Santos, RG nº 63.624.765-SP, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, 329, "caput" e 129, §12, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, a cumprir

pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (12.08.2021).

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, inviável a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva (“ex vi” art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato e apurações periciais procedidas (Laudo a fls. 106/108: sacola; Laudo a fls. 134/145: aparelho celular), que os objetos apreendidos (Auto a fls. 13/14) possuem relação com o tráfico de drogas, e sopesando o fato de tratar-se de bens inservíveis, inclusive o aparelho de telefonia, porque, conforme consignado pela Autoridade Policial, com “TELA QUEBRADA, COR CINZA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO” (fls. 13), autorizo a sua destruição.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 12 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA